

주 의

제 목 예정가격 미작성
소 관 부 서 ▽▽▽▽처
내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽처는 구매·계약의 합법성, 공정성, 투명성을 담보하기 위해 「계약사무규정」에 근거하여 수요 부서의 요청을 받아 구매·계약 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

계약에 관한 업무를 처리하면서 다른 규정이 정한 것을 제외하고는 「계약사무규정」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 따른다.

국가계약법 제8조의2(예정가격의 작성) 제1항에 따르면 “입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준을 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 한다”라고 규정하고 있고 예정가격을 작성하지 아니하거나 생략할 수 있는 경우를 같은 법 시행령 제7조의2(예정가격의 작성 방법 등) 제2항에 다음과 같이 규정하고 있다.

1. 예정가격을 작성하지 않는 계약 : 제79조 제1항 제5호에 따른 일괄입찰 및 제98조 제3호에 따른 기본설계 기술제안입찰
2. 예정가격을 생략할 수 있는 계약 : 제26조 제1항 제5호가목11) 및 바목에 따른 수의계약(제30조 제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다), 제43조에 따른 협상에 의한 계약, 제43조 의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약 및 제70조에 따른 개산계약

따라서, 계약담당부서는 국가계약법 시행령 제7조의2(예정가격의 작성방법 등) 제2항에서 규정하고 있는 경우를 제외하고는 수의계약이라고 하더라도 예정가격을 작성하고 가격협상을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

11) 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

- 1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
- 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
- 4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
 - 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업
 - 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업
 - 다) 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조 제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1항 제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자
- 6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

그러나 2022년부터 ‘몽골 ODA관련 현지 제공차량 구매 계약 등 14건의 수의계약 체결 시 아래 표와 같이 예정가격을 작성하지 않고 계약을 체결하였다.

[표 11] 예정가격 미작성 현황

순번	연도	계약명	계약 금액(원)	시행령 관련 조항
1	2022	mmmm 구매 계약	45,400,000	제26조제1항제2호자)목
2	2022	nnnn	단가계약	제26조제1항제2호차)목
3	2022	nnnn	단가계약	제26조제1항제2호차)목
4	2022	nnnn	단가계약	제26조제1항제2호차)목
5	2022	nnnn	단가계약	제26조제1항제2호차)목
6	2023	oooo 구매	24,335,000	제26조제1항제4호다)목
7	2023	pppp 임차계약	98,160,000	제26조제1항제2호카)목
8	2023	pppp 임차계약	159,360,000	제26조제1항제2호카)목
9	2023	qqqq	단가계약	제26조제1항제2호차)목
10	2023	qqqq	단가계약	제26조제1항제2호차)목
11	2023	qqqq	단가계약	제26조제1항제2호차)목
12	2023	qqqq	단가계약	제26조제1항제2호차)목
13	2023	rrrr 구매	22,572,000	제26조제1항제4호다)목
14	2023	ssss 구매 계약	188,950,000	제26조제1항제2호자)목

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 예정가격 작성을 누락하고 수의계약을 체결하여 업무를 수행한 관련자에 대한 교육을 강화하여 주시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(주의)